广西现代桂弘汽车运输有限公司“2•22”道路交通事故调查报告

发布时间：2021-08-31 18:05 来源： 宾阳县应急管理局

2021年2月22日早上00时01分许，在我辖区境内国道487县道0公里+300米处（宾阳县宾州镇马池村路段），发生一起道路交通安全事故，事故

根据《宾阳县公安局交通管理大队道路交通事故认定书》（第450126120210000512号）认定，该交通事故死者先后被桂AM8353号小型轿车（车辆所有人为广西现代桂弘汽车运输有限公司）、桂AB2611号大型普通客车（车辆所有人为广西现代桂弘汽车运输有限公司）、桂AZ272R号小型轿车（非生产营运车辆）、桂KCF256号小型轿车（非生产营运车辆）四辆车先后碾压，因此该事故应划分为四起事故处理。

经事故调查组调查认定：

广西现代桂弘汽车运输有限公司桂AB2611号大型普通客车导致的事故是一起生产经营性道路交通生产安全一般事故，由本案处理。

2、桂AM8353号小型轿车、桂AZ272R号小型轿车、桂KCF256号小型轿车三辆车分别导致的三起事故不属于生产经营性道路交通生产安全事故，由本案处理。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《道路运输条例》的有关规定，为查明事故原因，吸取教训，防止类似事故发生，宾阳县人民政府决定成立广西现代桂弘汽车运输有限公司“2·22”道路交通事故调查组开展事故调查工作。事故调查组由麦阳明副县长任组长，县人民政府办公室、县公安局交管大队、县纪委监委、宾州镇政府、县司法局、县人社局、县应急局、县总工会为成员单位，全面负责事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘察、查阅有关资料、调查取证和综合分析，查明了事故经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任人员和单位的处理意见，并针对事故原因和暴露出的问题提出了事故防范措施建议。现将调查报告如下：

事故概述

（一）事故发生时间：2021年2月22日00时01分许。

（二）事故发生地点：宾阳县 487县道0公里+300米处（宾阳县宾州镇马池村路段）。

（三）事故涉及单位：广西现代桂弘汽车运输有限公司。

（四）事故类别：车辆伤害。

（五）伤亡人数：死亡1人。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2021年02月22日00时00分55秒，巫连学醉酒(经鉴定:从巫连学的血液检材中检出乙醇，含量大于300.00mg/100ml，已达到醉酒)后在宾阳县[illegible]米处(宾阳县宾州镇马池村路段由西往东横跑过道路过程中，跌倒在东面右侧的车道上。

第一起事故。00时01分22秒黄天河驾驶桂AM8353号小型轿车沿宾阳县487线由横县方向（南）往宾阳方向（北）行驶，至上述地点时，碾压[illegible]学并将巫连学向前拖行约11.85米。事故发生后，黄天河在巫连学前方54.3米处停车查看车辆情况，于00时02分35秒驾车离开现场。（本起事故属于交通生产安全事故，由交警部门另案处理。）

第二起事故。黄天河驾驶桂AM8353号小型轿车发生事故逃逸后，当天00时03分01秒，卢立尊驾驶桂AB2611号大型客车沿宾阳县487线由横[illegible](北)行驶，至上述地点时，碾压躺在车道内的巫连学。事故发生后，卢立尊在事故前方约27.8米处停车(未下车)，于00时03分55秒驾车离开现场。[illegible]

起事故中确定死亡。（本起事故属于生产经营性道路交通生产安全事故，由本案处理。）

第三起事故。卢立尊驾驶桂AB2611号大型客车发生事故逃逸后，当天00时04分21秒，黄成常驾驶桂AZ272R号小型轿车沿宾阳县487线由横县向(北)行驶，至第二起事故发生地点时，碾压车道内的巫连学。碾压后，黄成常停车报警，并有路人放置警示标志保护现场。（本起事故属于非生产经营性道路交通生产安全事故，由交警部门另案处理。）

第四起事故。当天00时10分24秒，何春锋驾驶桂KCF256号小型轿车沿宾阳县487线由横县方向(南)往宾阳方向(北)行驶，至第三起事故地点时，将的警示反光锥桶返回原车道过程中碾压到车行道内的巫连学。（本起事故属于非生产经营性道路交通生产安全事故，由交警部门另案处理。）

事故造成1人死亡。

（二）事故应急处置情况

发生第三起事故后，司机黄成常停车报警电话，并有路人放置警示标志保护现场。宾阳县公安局交通管理大队中华中队接到事故报案后，交警大队进行勘查，事故现场未造成交通中断和堵塞，未引发社会不稳定事件。

三、事故基本情况

（一）事故车辆情况

桂AB2611号大型普通客车，车主:广西现代桂弘汽车运输有限公司，地址:南宁市西乡塘区北大北路26号2栋2楼，保险公司:中国大地财产保险股份有限公司西乡塘支公司。

（二）肇事驾驶员情况

卢立尊，男，48岁，户籍所在地和现住址:广西宾阳县武陵镇，准驾车型:A1A2，交通方式:驾驶桂 AB2611号大型普通客车。

（三）涉事单位情况

统一社会信用代码：914501075768203OOY ；

企业名称：广西现代桂弘汽车运输有限公司；

注册号：450100200163766 ；

法定代表人：黄朝楚；

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

成立日期：2011年06月13日；

注册资本：200万人民币 ；

核准日期：2021年01月29日；

营业期限自：2011年06月13日；

营业期限至：2110年06月12日；

登记机关：南宁市市场监督管理局经济技术开发区分局；

登记状态：存续（在营、开业、在册）；

住所：南宁市白沙大道59号。

经营范围：

班车客运（县内、县际、市际、省际）、包车客运（县内、县际、市际、省际）、定线旅游（县内、县际、市际、省际）、非定线旅游（县内、县际、市际、省际）（许可证有限期至2022年5月20日）；安防监控技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（四）事故道路和交通环境情况

事故现场位于宾阳县487县道0KM+300M处(宾阳县宾州镇马池村路段)，现场道路为南北走向往南为横县方向，往北为宾阳县方向，道路东侧距离外为荒地，现场道路中间黄色单虚线两侧各有宽度对称的一条机非混合车道，每条车道宽度为370cm，车道两侧均有一条宽度为200cm的水泥路肩，路面，干燥，事发时为夜间，无路灯照明。

（五）事故人员伤亡情况

事故造成1人死亡，具体情况如下：

巫连学：男，45岁，户籍地：广西宾阳县宾州镇。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

卢立尊夜间驾驶机动车行经事故发生路段时，在视线不清的情况下超速行驶(该路段最高限速为40km/h，实际行驶速度约为57Km/h)，且事故事故发生的直接原因。

（二）间接原因

广西现代桂弘汽车运输有限公司，落实企业主体责任不到位，安全生产教育和培训不到位，对车辆动态监控不到位，未能及时排查治理安全隐患

五、责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和路运输条例》等有关法律法规，建议对广西现代桂弘汽车运输有限公司“2·22”道路交通事故相关责任人员及单位作如下处理：

（一）卢立尊，广西现代桂弘汽车运输有限公司桂AB2611号大型普通客车驾驶员，发生事故后逃逸，卢立尊负事故的直接责任，建议由公安处理。

（二）黄朝楚，广西现代桂弘汽车运输有限公司执行董事、总经理，没有认真履行生产经营单位主要负责人安全生产管理职责，对事故发生负有议由宾阳县应急管理局依法给予行政处罚。

（三）广西现代桂弘汽车运输有限公司，落实企业主体责任不到位，安全生产教育和培训不到位，对车辆动态监控不到位，未能及时排查治理安负责任与本起事故的发生无直接因果关系，建议由企业所在地行政主管部门依法对其进行处理。

六、防范和整改措施

宾阳县各相关职能部门应当认真汲取此次道路交通事故的深刻教训，认真贯彻落实中央、自治区、市关于安全生产工作的一系列决策部署，牢固全发展理念，健全完善安全生产责任体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故的重复发生。

（一）严厉打击违法行为，严肃追究相关责任

交警和交通运输部门要举一反三汲取教训，进一步加强针对重点道路的巡逻管控，针对货车、客车、危化品车、校车等重点车辆开展道路交通及整治，强化道路交通安全执法，严厉打击和整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序。

（二）切实落实主体责任，加强安全生产管理

交通运输管理部门要进一步落实客货运输企业、站场的企业安全管理主体责任，组织人员深入辖区与企业负责人、驾驶人签订交通安全责任状、客货运输企业、站场逐级落实交通安全主体责任。对多次违法重点车辆及运输单位进行约谈告诫督促运输企业严格按要求完善安全管理规章制度及操人员的安全教育和培训，保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能，知悉自身在安全生产方面的责任和义务，督促从业人员严格遵守和执行，确保安

（三）加强宣传教育力度，提高安全生产意识

辖区镇政府、各相关部门要充分利用双微平台、报刊、电视、交通安全宣传刊物门户网站对不落实的运输企业予以曝光。要针对辖区交通违法、隐患，集中开展重点企业、重点驾驶人安全警示，通过向企业发送整改通知、短信平台、微信推送、通报事故情况及案例等方式开展对驾驶人点对点示广大驾驶人安全文明驾驶。

广西现代桂弘汽车运输有限公司

“2·22”道路交通事故调查组